

1510689-58.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva venda da droga, restando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade de trazer consigo, as demais circunstâncias de fato, em especial o volume, a variedade e o modo de acondicionamento, bem indicando a destinação mercantil.

Sobre o tema: O fato de não terem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510689-58.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510689-58.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PALOMA DILERMANDO ROSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

PALOMA DILERMANDO ROSA foi denunciada e se vê processada pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 04 de maio de 2022, por volta de 11h45, na Rua Lúcia Parente Serra, altura do número 14, Pedreira, nesta cidade, trazia consigo, para entregar ao consumo de terceiros, 65,8g de cocaína distribuída em 77 papelotes na forma de pó e 27 porções na forma de "crack", além de 39,1g de "Cannabis sativa L.", conhecida como maconha, distribuída em 125, porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a Denúncia, a acusada foi citada, apresentando Resposta à Acusação, seguindo-se a decisão saneadora.

Em audiência, foi colhida a prova oral e interrogada a acionada.

Ponderações finais das partes em debates.

Auto de Exibição e Apreensão do Entorpecente, a fls. 05/06.

Laudo de Constatação, a fls. 19/22.

Laudo de Exame Químico-Toxicológico, a fls. 84/86.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Condenação imperiosa.

A materialidade do crime encontra esteio no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 05/06, Laudo de Constatação de fls. 19/22 e Laudo Pericial de fls. 84/86, onde se infere que os materiais apreendidos com a acionada, se tratavam, efetivamente, de substâncias entorpecentes, no caso, maconha, cocaína e crack.

A autoria do crime de tráfico imputado à acionada ecoa da prova produzida, evidenciada sua participação ativa na venda do entorpecente.

Interrogada na fase policial, a acionada optou pelo silêncio (fls. 14), atitude que não se espera de quem se diz inocente.

Em audiência, confessou tranquilamente a prática criminosa narcotraficante.

Doutro lado, temos o restante da prova acusatória, de todo séria.

Ouvidos em Juízo, as testemunhas policiais civis, responsáveis pela prisão da acionada, Mário Morano Martins e Elder Carlos Fonseca, relataram, em absoluta harmonia, que, no cumprimento de ordens de serviços na circunscrição do 98º Distrito Policial, ao passar pelo local, conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram a acionada, deliberando por abordá-la, ela que trazia consigo uma mochila. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, averiguado o conteúdo da mochila que carregava, foram localizadas diversas porções de substâncias entorpecentes, além de uma quantia em dinheiro trocado. Quanto às drogas, foram apreendidas trouxinhas de maconha, porções de cocaína e crack, prontas para a venda. Esclareceram que PALOMA não resistiu à abordagem e atendeu aos pedidos dos policiais, porém não disse a origem das substâncias, sua propriedade, para onde iria levá-las ou mesmo se estava comercializando os entorpecentes e há quanto tempo. Neste cenário, deram voz de prisão a PALOMA e a conduziram à presença da autoridade policial.

Neste quadro, dúvida não me paira de que a acionada trazia consigo drogas, consistentes em 125 (cento e vinte e cinco) porções de maconha, 77 (setenta e sete) porções de cocaína e 27 (vinte e sete) porções de crack, marcadamente destinadas à entrega para o consumo de terceiros, subdivididas em porções individuais, mormente porque não demonstrou condições econômicas para ter tamanha quantidade de drogas unicamente para seu deleite pessoal, sequer comprovando possuir emprego lícito.

Doutro lado, consigno que nada há nos autos a indicar que os policiais, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar a acionada, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas policiais ou gerassem suspeita de especial motivo para prejudicar a acusada.

A quantidade de drogas apreendidas, num total de 229 (duzentas e vinte e nove) unidades, os tipos de entorpecente encontrados, altamente lesivos, dentre os quais destaco a cocaína e o crack, o modo de acondicionamento, subdivididos em porções individuais, a apreensão de dinheiro em espécie com a acusada, as circunstâncias do flagrante, os depoimentos firmes dos policiais que a abordaram, enfim, todo o arcabouço probatório aponta para a conclusão inarredável de que a ré efetivamente praticou a conduta criminosa que lhe é imputada pelo Órgão Ministerial.

De tal forma, da prova se extrai que efetivamente a ré praticou a conduta descrita na Denúncia, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória.

Com efeito, irrelevante se mostra a não identificação precisa do cliente. Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva venda da droga, restando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade de trazer consigo, as demais circunstâncias de fato, em especial o volume, a variedade e o modo de acondicionamento, bem indicando a destinação mercantil.

Sobre o tema: O fato de não terem sido flagrados executando atos de mercancia não é suficiente para afastar a responsabilidade pelo tráfico. Afinal, tratando-se de crime cometido em situação de clandestinidade, nem sempre é possível evidenciar a execução efetiva de atos de venda. No mais, sendo o tráfico crime de ação múltipla, configura-se a figura delitiva com a prática de um dos verbos núcleo do tipo penal elencado pelo art. 33 da Lei de Drogas, sendo desnecessária a flagrância de práticas comerciais. Ou seja, o próprio porte e a guarda de substâncias podem

subsumir-se àquela figura delituosa, desde que as circunstâncias do caso evidenciem a destinação (Apelação Criminal nº 0000029-81.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 27 de março de 2020, rel. Desembargador MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI).

Assim, as provas confirmaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o que confere um quadro de certeza quanto aos termos da imputação dada pelo Ministério Público.

Bem firmadas as responsabilidades da ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais não se mostram absolutamente desfavoráveis à acionada, de forma que estabeleço o cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos de reclusão, e pagamento de multa em valor equivalente a quinhentos dias multa, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Em segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, as primeiras não tendo o condão de trazer as reprimendas abaixo de seu mínimo legal.

Em terceira etapa da dosimetria, não há causas de aumento de penas.

Possível, de outro lado, a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, visto que não existem provas de que se dedique ao crime, ou integre organização criminosa.

De toda forma, considerando a boa quantidade de droga localizada em sua posse, bem como os tipos encontrados, altamente lesivos, dentre os quais destaco a cocaína e o crack, entendo por bem reduzir as reprimendas da acionada em 1/2, encerrando o cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de multa em valor equivalente a 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, penas que torno definitivas.

Malgrado em situação parelha, diante do meu entendimento pessoal, o regime fechado seja o mais adequado, acredito que diante das circunstâncias de fato apuradas no processo tal rigor não merece aplicação, me parecendo suficiente e adequado o regime aberto, nada reclamando maior rigor.

Ainda, presentes os pressupostos de Lei, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade mensurada à acionada por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo lapso da pena corporal imposta, e por uma pena de multa, em valor equivalente a dez dias multa, no mínimo, consoante o artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal.

Sobre o tema: Apelação Criminal 1510746-47.2020.8.26.0228; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021; Apelação Criminal 1501914-98.2019.8.26.0603; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guararapes - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021; Apelação Criminal 0000345-68.2018.8.26.0540; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido e assim o faço para CONDENAR a ré PALOMA DILERMANDO ROSA ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de multa em valor equivalente a 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06, por infringência ao disposto nos art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e, presentes os pressupostos de Lei, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade mensurada à acionada por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo lapso da pena corporal imposta, e por uma pena de multa, em valor equivalente a dez dias multa, no mínimo, consoante o artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal.

Defiro o apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Transitada esta em julgado, que seja o nome da ré lançado no rol dos culpados, transferindo-se o valor apreendido, e depositado a fls. 23/25 (R\$ 35,00), ao FUNAD, posto se tratar de evidente produto da venda criminosa de entorpecentes. Arcará a condenada, com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados. P.R.I.C.

São Paulo, 01 de junho de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06